Ci è stato rappresentato — Chirografo per la diversione dell'Aniene a Tivoli

14.6 ACTA GREGORII PP. XVI. · Italian

Reverendissimo cardinale Agostino Rivarola prefetto della Nostra congregazione © delle Acque, Chiane e Paludi Pontine.

Ci @ stato rappresentato, che sebbene le ac- que del fiume Aniene nella Nostra citta di Ti- voli siano state raffrenate e regolate con un robusto muraglione, fatto eriggere dal Nostro predecessore Leone XII dopo la celebre e stra- ordinaria rotta avvenuta- li 16 novembre 1826, e sebbene con questa opera, degna della pit alta lode, siasi ridonata I!' attivita agli opificii, il corso alle fonti e lo splendore a "quelle sin- golari bellezze della natura; pure i pericoli af- frontati e le difficolta superate per innalzar l' acqua all' antico livello, non che le gravi spese sostenute a questo effetto, non sono state sufficienti a calmare i timori di nuove disgra- zie sempre cresciuti in quella popolazione, e ad assicurare il governo sempre vigile sulle continue evenienze in rapporto all' indole de- vastatrice di quel fiume. Ci é stato inoltre fatto rilevare, che secondo i rapporti della commis- sione speciale composta delli professori Oddi matematico, Carpi mineralogico e Folchi idrau- lico, acceduti sulla faccia del luogo per ordine dell' altro Nostro predecessore Pio VIII nell' an- no 1829, non @ assolutamente sicura quella parte della citta di Tivoli, che trovasi alla si- nistra del flume Aniene; ed _attesa la poca so- lidita, incerta ancora e variabile della roccia, V abbassamento considerabile della platea av- _venuto in pochi anni, il debole sostegno, che il pilone somministra alle volte naturali della grotta di Nettuno ed al monte, potrebbe temersi la rinnovazione dei funesti avvenimenti dell' an- no 1826, e delle inevitabili conseguenze tanto gravi e sensibili a quelli abitanti Tiburtini ed al governo.

Ci é stato eziandio fatto conoscere, che la congregazione deputata e composta degli emi- nentissimi cardinali Giuseppe Albani, Ercole Dandini e voi, dopo di essersi individualmente portata in Tivoli, accompagnata da monsignor tesoriere della Nostra Camera, onde riconoscere lo stato di quelle opere, e dopo avere matu- ramente esaminato e completamente discusso il partito da prendersi, nell' adunanza delli 15 'set- tembre 1830 opind e ad unanimita decise, es- sere conveniente non solo, ma indispensabile la diversione dell' Aniene per entro il monte

Catillo, proposta dalla commissione speciale. E persuasi Noi per la conoscenza che abbiamo della localita del fiume e di quelle situazioni, che necessario sia un provvedimento, il quale rimuova con un' opera decisiva tanti.pericoli, ridoni la quiete in quella citta, assicuri I' uti- lita, che da quelli opificii deriva alli proprie- tarii, alla capitale ed allo stato, e ponga fine a tante spese annuali° per mantenere il fiume in quel posto; desiderando inoltre, che sia tolta di mezzo ogni remora al sollecito disbrigo della stessa opera, che pud riguardarsi come causa pubblica e di pubblico interesse, e finalmente volendo condiscendere alle suppliche fatteci pre- sentare dalla magistratura della citta di Tivoli, con le quali. implora , che le Nostre determi- nazioni appariscano e si conservino a perpetua memoria nei modi e nelle forme pit solenni.

Col presente chirografo, in cui abbiamo per espresso e di parola in parola inserto il tenore del progetto della commissione speciale, a Noi gia presentato, le dimensioni, il metodo di ese- cuzione, il tempo de] lavoro. in esso progetto contenuto, ed in ogni altra cosa quanto si vo- glia necessaria ad esprimersi, di Nostro moto— proprio, certa scienza e pienezza della Nostra suprema ed assoluta potesta, approvando e pie- namente confermando la preinserta risoluzione della congregazione: deputata, ordiniamo e co- mandiamo, che si eseguisca il progetto mede- simo compilato dalla commissione speciale, a cui ci riportiamo, e nel quale in sostanza si trova sviluppato il modo di allontanare dalla citta di Tivoli il fiume Aniene, divertendolo dail' attuale corso'e caduta, con rivolgerlo a destra sotto il monte Catillo, alla vigna Lolli, a metri 51 sopra il diversivo della stipa, ove gli si prepara un alveo sotterraneo nelle viscere del monte Catillo, lungo. metri 294, a due co- nicoli, ciascuno de' quali ha 'nell' imbocco (po- sto col ciglio all' altezza dell' attuale chiusa) la larghezza di metri 10, la cui sezione é co- stituita da un rettangolo alto due metri, sor- montato da un arco gotico, formato di due archi circolari del raggio di metri 114. Questi conicoli saranno formati colla pendenza e se- zione competente; cos) per un largo e declive - sbocco si emette il fiume nell' opposto fianco del monte, sotto Il' Icona del Salvatore, nella strada Quintiliolo, dove precipita nell' alveo in- feriore, al di la della grotta delle Sirene; e questa diversione, passando sotto la via Vale- ria, offre eziandio il vantaggio di. rispar- miare la necessaria e reclamata costruzione

del gran ponte sopra I' attuale chiusa, sem-

pre pericoloso, e calcolato a sopra scudi tren- tamila.

Concediamo poi a voi prefetto della Nostra congregazione delle Acque, di cui conosciamo

la probita, zelo ed intelligenza, non che alli prefetti pro tempore la pit ampla., libera ed assoluta facolta di approvare quelle modifica- zioni al progetto, che in atto di esecuzione dal direttore si credessero adottabili, ed a voi o alli vostri successori venissero proposte; commet-

tendovi I' intiera esecuzione di quanto sopra. E poiche riteniamo, che la spesa calcolata in scudi quarantottomila, debba per le circostanze impreviste ed imprevidibili considerarsi in som- ma maggiore, cosi ordiniamo, che debba ri- manere in vigore il riparto gia approvato per la spesa principale, cioe per cinque decimi so- pra tutte le comunita, ossia tutti i possidenti dello stato; per due decimi sopra la comunita di Tivoli, e per tre decimi sopra il pubblico erario; in conseguenza di che comandiamo, che il centesimo sopra imposto alla dativa reale, per ricavare i cinque decimi a carico di tutti li possidenti dello stato, debba conservarsi in attivita, finché siasi ottenuto da tale sovraim- posta il fondo necessario. Questo fondo sara a disposizione di voi e dei prefetti pro tem- pore, da erogarsi nelle spese, che occorreranno nell' andamento di simili lavori; e per quanto riguarda il sopraccarico suddetto, il Nostro mon- signor tesoriere pro-tempore dovra trasmettere ad ogni-richiesta vostra e de' vostri successori li relativi ordini, sulli quali voi e li predetti successori vostri, presso i certificati dell' inge- ghere esecutore, visti ed approvati dall'ingegnere direttore, possiate spedire i mandati di paga- mento. f

Vogliamo poi, che i lavori nel genere, quan- tita e tempo proposto nel piano anzidetto, siano diretti dal!' architetto idraulico Clemente Folchi, ingegnere della Nostra congregazione, lasciando a voi la nomina di un abile ingegnere esecu- tore dell' opera, dipendente dall' ingegnere di- rettore e dalla predetta Nostra congregazione, la quale terra scrittura a parte dell' ammini- strazione, e restera a cura e diligenza di mon- signor tesoriere |' intera esigenza e riparto, del quale avra poi ragione colla detta congrega- zione delle Acque. E per la effettuazione delle cose premesse ordiniamo a voi ed alli prefetti 'pro tempore della Nostra congregazione delle Acque, che in nome Nostro facciate qualsisiano atti, decreti, diate gli ordini necessarii a chi spetta: prendiate qualunque espediente che sti- merete opportuno; e farete tutt' altro che giu- dicherete necessario, dandovi Noi, oltre le fa- colta, che vi competono come prefetto della nominata Nostra congregazione, tutte le altre in qualunque modo necessarie ed opportune, e specialmente di procedere anche contro le persone ecclesiastiche, secolari, regolari, ed altri in qualunque modo privilegiati ed esenti, e che per comprenderli fosse necessario farne speci-

fica ed individua menzione, ed approvando Noi d' adesso preventivamente tutto e quanto sarete per fare ed operare per la pronta esecuzione di quanto abbiamo, come sopra, disposto ed or- dinato; essendo cosi mente e volonta Nostra precisa ed espressa.

Volendo e decretando, che il presente Nostro chirografo, benché non ammesso, ne registrato in Camera, vaglia e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa da chicchessia opporre di orrezione, surrezione, né di alcun altro vizio o difetto della Nostra volonta ed intenzione, e che cosi e non altri- menti, debba nelle cose premesse e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi ed interpretarsi da voi, dalli vostri successori, dalla detta congre- gazione, dalla Nostra piena Camera, Rota e da qualunque altro giudice e tribunale sebbene col-

legiale e composto di reverendissimi cardinali, -

togliendo loro ed a ciascuno di essi la facolta ed autorita di giudicare ed interpretare diver- samente, e dichiarando d' adesso preventiva- mente nullo, irrito ed invalido tutto cid, che si facesse in contrario, benché non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privile- giate e privilegiatissime, ecclesiastiche , luoghi pii, che avessero o pretendessero avervi inte- resse ; e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle.

Non ostante la costituzione di Pio IV de-re- gistrandis, la regola della Nostra cancelleria de iure quaesito non tollendo, e non ostanti ancora tutte e qualsisiano altre costituzioni Nostre e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse 0 potesse fare in contra- rio, alle quali tutte e singole, avendone qui il tenore per espresso e di parola in parola in- serto, per questa sola volta ed all' effetto pre- detto pienamente, espressamente ed in ogni piu valida maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico al Vati- cano questo di g giugno 1832, anno secondo del Nostro pontificato.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.